REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, veintinueve de octubre de dos mil veintiséis.

A los folios 586 y 602: **a todo,** no ha lugar atendido que no se justifica suficientemente la relación de los grupos de documentos solicitados con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453 ni se identifica con precisión cuáles documentos solicita exhibir.

A los folios 587 y 601: en cuanto a lo solicitado en los numerales 1, 17 y 18, no ha lugar a lo solicitado atendido que no se justifica suficientemente su relación con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453 ni se identifica con precisión cuáles documentos solicita exhibir. Sobre lo solicitado exhibir en los numerales 2 a 16, no ha lugar, por cuanto no se han esgrimido argumentos que justifiquen la relación de estos documentos con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453. La eventual incompletitud de las conversaciones de *WhatsApp* citadas no es una justificación que por sí sola sea suficiente para fundamentar la exhibición de documentos solicitada.

A los folios 588 y 600: en cuanto a lo solicitado en el numeral 1, no ha lugar atendido lo señalado en la audiencia de exhibición de documentos cuya acta rola a folio 684. Respecto a lo solicitado en los numerales 2 y 3, no ha lugar por tratarse de documentos que razonablemente deben obrar en poder del solicitante.

Al folio 596: **a todo**, no ha lugar a lo solicitado en los numerales 1, 2 y 4 por impertinente atendido que no se justifica suficientemente la relación de los documentos solicitados exhibir con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453. En cuanto a lo solicitado exhibir en el numeral 3, esto es, *"Declaraciones prestadas por Michael Adam Wagman y Sebastien Jean Dhonte ante la Fiscalía Nacional Económica en el marco de la investigación Rol Nº 2693-2022"*, previo a resolver, traslado a la Fiscalía Nacional Económica.

A los folios 597 y 599: no ha lugar a lo solicitado por impertinente atendido que no justifica suficientemente la relación de los documentos solicitados exhibir con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453.

Al folio 598: ha lugar a la exhibición de documentos solo en cuanto se ordena a Casino Colchagua S.A. ("Casino Colchagua"), Casino Luckia Arica S.A. ("Casino Luckia Arica"), Casino Luckia Copiapó S.A. ("Casino Luckia Copiapó"), Sociedad

Operadora Ovalle Casino Resort S.A. ("Ovalle Casino Resort"), y Casino de Juego de Talca S.A. ("Casino de Juego de Talca"), exhibir, bajo el apercibimiento de los artículos 274 y 277 del Código de Procedimiento Civil ("CPC"), las actas y presentaciones al directorio, en sus versiones finales, en que se haya analizado o discutido (i) la decisión de no postular a determinadas plazas en los procesos licitatorios de los años 2020 y 2021; (ii) la decisión de priorizar la renovación de plazas propias por sobre la postulación a nuevas plazas; (iii) el descarte de nuevas plazas evaluadas; y (iv) la inviabilidad económica o regulatoria de postular a determinadas plazas.

Al folio 603: **a todo**, no ha lugar atendido que no justifica suficientemente la relación de los grupos de documentos solicitados exhibir con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453 ni se identifica con precisión cuáles documentos solicita exhibir.

Al folio 604: no ha lugar por impertinente atendido que no se justifica suficientemente la relación de los documentos solicitados exhibir con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453. La eventual incompletitud de las conversaciones de *WhatsApp*, mensajes o correos electrónicos citados no es una justificación que por sí sola sea suficiente para fundamentar la exhibición de documentos solicitada.

Al folio 605: **a todo**, no ha lugar a lo solicitado atendido que no se justifica suficientemente la relación de los grupos de documentos solicitados exhibir con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453 ni se identifica con precisión cuáles documentos solicita exhibir.

Al folio 606: no ha lugar a lo solicitado atendido que no se justifica suficientemente la relación de los documentos con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453.

Al folio 607: **a todo**, no ha lugar atendido que no se justifica suficientemente la relación de los documentos con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453.

Al folio 608: **a todo**, no ha lugar atendido que se trata de documentos de acceso público o referidos a hechos cuya información consta en fuentes públicas, que pueden ser aportados por la solicitante al proceso.

Al folio 609: no ha lugar a lo solicitado en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 atendido que se trata de documentos que razonablemente deben obrar en poder de la solicitante. En cuanto a lo solicitado en el numeral 5, no ha lugar por impertinente atendido que no se justifica suficientemente la relación de los documentos con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453.

A los folios 612 y 613: no ha lugar a lo solicitado en los numerales 1 y 2 atendido que se trata de documentos que razonablemente deben obrar en poder de la solicitante. En cuanto a lo solicitado en el numeral 3, no ha lugar atendido que no se justifica suficientemente la relación de los documentos con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453.

Al folio 620: ha lugar solo en cuanto se oficia a la Superintendencia de Casinos de Juego ("SCJ") a fin de que, en el plazo de veinte días hábiles contado desde la recepción del oficio, remita: (i) los antecedentes relativos a los interesados que retiraron las bases de licitación, formularon consultas, pidieron antecedentes o realizaron actuaciones preparatorias respecto de los procesos licitatorios convocados mediante la Resolución Exenta Nº 432, de 27 de julio de 2020 y mediante la Resolución Exenta Nº 491, de 26 de agosto de 2021, y (ii) las ofertas económicas presentadas por los postulantes a un permiso de operación en procesos de licitación desde la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.995 hasta la fecha de presentación del requerimiento de autos, indicando la plaza de casino a la que se postulaba, cada uno de los postulantes a la respectiva plaza y el monto de las ofertas presentadas. Tramítese a costa de la solicitante y dese cuenta dentro de cinco días hábiles. Sirva la presente resolución de suficiente y atento oficio remisor. Se ordena a la SCJ indicar una dirección de correo electrónico y domicilio, a fin de imponerlos del estado de la causa cuando el Tribunal lo estime necesario.

Al folio 621: ha lugar a la exhibición de documentos solo en cuanto se ordena a Inversiones Marina del Sol S.A., exhibir, bajo el apercibimiento de los artículos 274 y 277 del CPC, las copias de las actas de sesiones de directorio, en sus versiones finales, en que se haya evaluado, deliberado y resuelto la decisión de postular, abstenerse, redirigir o desistirse de las distintas plazas dispuestas en las licitaciones de los años 2020 y 2021, así como en los procesos licitatorios posteriores a dicho periodo. En cuanto al grupo de documentos solicitados exhibir

en los numerales 1, 3 y 4, no ha lugar por impertinente atendido que no se justifica suficientemente la relación de los documentos solicitados exhibir con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453.

Al folio 622: ha lugar a la exhibición de documentos solo en cuanto se ordena a Enjoy S.A., exhibir, bajo el apercibimiento de los artículos 274 y 277 del CPC, las copias de las actas de sesiones de directorio, en sus versiones finales, en que se haya evaluado, deliberado y resuelto la decisión de postular, abstenerse, redirigir o desistirse de las distintas plazas dispuestas en las licitaciones de los años 2020 y 2021, así como en los procesos licitatorios posteriores a dicho periodo. En cuanto al grupo de documentos solicitados exhibir en los numerales 1, 3 y 4, no ha lugar por impertinente atendido que no se justifica suficientemente la relación de los documentos solicitados exhibir con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453.

Al folio 623: ha lugar a la exhibición de documentos solo en cuanto se ordena Dreams S.A ("Dreams"), exhibir, bajo el apercibimiento de los artículos 274 y 277 del CPC, las copias de las actas de sesiones de directorio, en sus versiones finales, en que se haya evaluado, deliberado y resuelto la decisión de postular, abstenerse, redirigir o desistirse de las distintas plazas dispuestas en las licitaciones de los años 2020 y 2021, así como en los procesos licitatorios posteriores a dicho periodo. En cuanto al grupo de documentos solicitados exhibir en los numerales 1, 3 y 4, no ha lugar por impertinente atendido que no se justifica suficientemente la relación de los documentos solicitados exhibir con los puntos de prueba fijados en la resolución de folio 428, modificada a folio 453.

Al folio 632: **a lo principal**, estese a lo resuelto a la presentación de folio 604. **Al otrosí**, atendida la autorización de folio 635, téngase presente el poder delegado a las abogadas María José Henríquez Gutiérrez y Josefa Escobar Urrejola. Respecto de Manuela Saavedra Serrano y Andrés Barraza Pizarro, previo a proveer, acredite, dentro de tres días hábiles, contado desde la notificación de la presente resolución, la calidad de habilitado en derecho mediante un certificado de ius postulandi cuya vigencia sea inferior a un año, bajo el apercibimiento de tener por no presentada la solicitud.

Al folio 639: téngase presente. Estese a lo resuelto a la presentación de folio 604.

REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Al folio 666: previo a proveer, se ordena a Dreams indicar las piezas del expediente Rol NC Nº 569-2026 que solicita tener a la vista por el Tribunal y justificar su pertinencia en relación con los puntos de prueba fijados por resolución de folio 428, modificada a folio 453, dentro de tercer día hábil.

Al folio 668: estese a lo resuelto a las presentaciones de folios 607, 608, 609, 612 y 613.

La citación a la respectiva audiencia, su fecha y modalidad de realización será definida por el Tribunal una vez que la presente resolución se encuentre firme.

Notifíquese por el estado diario a las partes y por cédula a Casino Colchagua, Casino Luckia Arica, Casino Luckia Copiapó, Ovalle Casino Resort y Casino de Juego de Talca a costa de la solicitante.

Rol C Nº 518-24. Cuaderno principal.

Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Nicolás Rojas Covarrubias, Presidente, Sra. Silvia Retamales Morales, Sr. Ignacio Parot Morales. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

F5C0FAB8-2B9D-4634-9340-1AC5BFD26349
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.